

北京市人力资源和社会保障局关于发布侵害劳动者就业权益典型案例的公告

发 文 机 关：北京市人力资源和社会保障局

发 布 日 期：2025. 10. 15

生 效 日 期：2025. 10. 15

时 效 性：现行有效

为切实维护广大劳动者合法权益，规范人力资源市场秩序，市人力资源社会保障局联合市委网信办、市教育局、市公安局、市市场监管局开展了 2025 年清理整顿人力资源市场秩序专项行动，查处了一批违法案件，严厉打击了侵害劳动者就业权益、扰乱人力资源市场秩序的违法违规行为。现向社会公布专项行动中查处的一批典型侵害劳动者就业权益案例，以示警示。

案例反映出部分用人单位仍存在漠视法律、侵害劳动者合法权益的现象。广大劳动者应提升防范意识，如遇权益受到侵害情况，请保留证据并及时向人力资源社会保障部门投诉举报。让我们共同营造公平、规范的就业环境！

特此公告。

附件：侵害劳动者就业权益典型案例

北京市人力资源和社会保障局

2025 年 10 月 15 日

附件：

侵害劳动者就业权益典型案例

一、北京某人力公司未经许可擅自从事职业中介活动案

基本案情：北京某人力公司于 2021 年 1 月 19 日至 2025 年 5 月 5 日期间，在未取得《人力资源服务许可证》情况下，通过微信公众号擅自开展网络招聘服务并有违法所得。

处理结果：北京市朝阳区人力资源社会保障部门依据《[网络招聘服务管理规定](#)》、《[人力资源市场暂行条例](#)》之规定，对北京某人力公司做出《行政处罚决定书》，没收违法所得 9501 元，并处以 10000 元罚款。该单位足额缴纳罚没款项，删除之前发布的信息，承诺依法依规从事职业介绍经营活动，并于 2025 年 5 月 6 日申请取得《人力资源服务许可证》。

警示提醒：职业中介实行行政许可制度，从事职业中介活动应依法申请行政许可，取得人力资源服务许可证。求职者应选择有人力资源服务许可证的正规机构，对其发布招聘岗位可通过官网官微等多种渠道查询核实。

二、北京某劳务派遣公司海淀分公司未经许可擅自经营劳务派遣业务案

基本案情：北京某劳务派遣公司海淀分公司依托总公司的劳务派遣经营许可证从事劳务派遣业务，总公司的劳务派遣经营许可证于 2024 年 4 月 7 日到期。2024 年 4 月 8 日起至 2025 年 2 月 8 日期间，该海淀分公司仍继续从事劳务派遣业务，构成未经许可擅自经营劳务派遣业务的违法行为。

处理结果：北京市海淀区人力资源社会保障部门依据《[中华人民共和国劳动合同法](#)》、《[劳务派遣行政许可实施办法](#)》之规定，对总公司作出没收违法所得 279647.6 元，并以违法所得金额三倍的标准计算处以罚款。

警示提醒：未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。擅自开展劳务派遣业务，严重扰乱市场秩序，劳动者维权难度也将大幅增加，合法权益难以得到有效维护。

三 、北京某科技有限公司“招转培”案

基本案情：北京某科技有限公司发布招聘信息，然后将求职者推荐到某（北京）科技有限公司进行电脑软件培训。培训完成并达到要求后，某（北京）科技有限公司代替学员在各大主流招聘网站上投递简历，并为学员提供就业指导方面的服务内容。

处理结果：北京某科技有限公司发布招聘信息，实际上为某（北京）科技有限公司招收学员，存在发布招聘信息不真实的行为，违反了《[人力资源市场暂行条例](#)》之规定，北京市昌平区人力资源社会保障部门对该单位处以 1 万元罚款。

某（北京）科技有限公司未取得人力资源服务许可证，为学员提供就业指导等职业中介活动的行为，违反了《[人力资源市场暂行条例](#)》之规定，构成了未经许可，擅自从事职业中介活动的行为，北京市昌平区人力资源社会保障部门对该单位处以 1.9 万元罚款。

警示提醒：“招转培”骗局利用的是求职者对未来的焦虑、对行业的无知以及对高薪的渴望。求职者在招聘过程中碰到提及“收费”的行为，应果断拒绝并终止应聘流程，保留相关证据向招聘平台、当地人力资源社会保障部门、市场监督管理部门乃至公安机关举报。

四 、北京某企业管理咨询有限公司未经许可擅自举办民办学校（机构）案

基本案情：北京某企业管理咨询有限公司未经人力资源社会保障行政部门行政审批许可，在不具有职业培训机构资质情况下组织开展健康管理师培训，违规招生收取学员学费，违法所得金额为人民币 980011 元。

处理结果：北京市海淀区人力资源社会保障部门依据《[中华人民共和国民办教育促进法](#)》之规定，对北京某企业管理咨询有限公司处以违法所得两倍罚款。

警示提醒：非法培训机构往往以“包过”、“速成”、“低价”为诱饵，但教学质量低下，甚至卷款跑路，给学员造成经济损失，且非法培训场地设备不达标，极易引发安全事故，危及学员生命健康。非法培训机构扰乱市场秩序，拉低行业水平。如发现非法培训活动，应立即向监管部门举报，不断净化市场环境。



扫一扫，手机阅读更方便